## 1. Ügyészség tevékenysége

**1.** Az elmúlt évek során történt változtatások eredményeként kialakult stabil ügyészi szervezetben a Legfőbb Ügyészség irányítása alá – az 5 fellebbviteli főügyészség mellett – 21 főügyészség tartozik; a fővárosban és a megyékben 137 helyi (városi, nyomozó, törvényességi felügyeleti) ügyészség működik.

A hatályos rendelkezések szerint a helyi ügyészségek járnak el azokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy legfőbb ügyészi utasítás nem utal más ügyészi szerv hatáskörébe, s az ügyészek munkaterhe is ott – elsősorban a fővárosi kerületi ügyészségeken és a megyeszékhelyeken működő városi ügyészségeken – a legnagyobb.

A katonai ügyészi szervezet az egységes ügyészi szervezet integráns része; azt a Katonai Főügyészség és az alárendeltségében működő Katonai Fellebbviteli Ügyészség, továbbá az 5 területi katonai ügyészség (Budapest, Debrecen, Győr, Kaposvár, Szeged székhellyel) alkotja, amelyek egyenként több megyére kiterjedő illetékességi területükön főügyészségi jogkörben járnak el.

Az ügyészi szervezethez tartozik a Magyar Ügyészképző Központ, amely a Legfőbb Ügyészség keretében elsősorban az ügyészségi fogalmazók képzését és a jogi szakvizsgára való felkészítését végzi, valamint – nem ügyészi szervként – az ügyészség tudományos és kutató intézménye, az Országos Kriminológiai Intézet.

2. Magyarországon az ismertté vált bűncselekmények száma 2002-től kezdődően 423.000 körüli átlaggal stagnált, 2008-ban 408.407 bűncselekmény vált ismertté. Az ismert bűnelkövetők száma 116.584.

Az ügyészség büntetőjogi tevékenysége során 2008-ban 535.768 esetben került sor a nyomozó hatóság határozatainak ügyészi felülvizsgálatára; és 37,1%-kal – 25.519-ről 34.981-re – nőtt a nyomozó hatóság határozatai elleni panaszok száma.

10,2%-kal emelkedett a vádemelés-elhalasztások száma, e jogintézmény eredményességét tükrözi, hogy meghatározó részben az eljárás megszüntetésére került sor, és kisebb részben vált indokolttá vádemelés. A büntetőeljárás ügyészi szakában a felnőtt korúakat illetően 51%-kal – 1.559-ről 2.354-re – emelkedett a közvetítői eljárásra utalt ügyek száma Mindez a mediáció e formájának térhódítására és egyben pozitív hatályosulására enged következtetni.

Az ügyészség büntetőjogi tevékenységét illetően változatlanul érvényesülő tendencia a gazdasági és a közélet tisztaságát sértő bűncselekmények, valamint a szélesebb értelemben vett szervezett bűnözés elleni küzdelemre fordított erőfeszítések folyamatos növelése, de változatlanul kiemelt figyelmet kap a környezet károsodását előidéző és a fogyasztók sérelmével járó bűncselekmények elkövetőivel szembeni erőteljes fellépés is. A gazdasági bűncselekmények száma

az elmúlt évben 13,2%-os növekedést mutat. Az említett területeket továbbra is a hatóságok előtt eddig nem ismert egyre újabb, kifinomult elkövetési formák megjelenése jellemzi, amelyekre a bűnüldözésnek és az igazságszolgáltatásnak is azonnal és hatékonyan reagálnia kell. Ezen ügyek jelentős részében a bizonyítás bonyolultsága és a jogi megítélés nehézségei szinte egyenlő súllyal jelentkeznek, de a hatékony büntető jogalkalmazás más területeket szabályozó normák mélyreható ismeretét is megköveteli.

Az ügyész a büntetőeljárási törvényben meghatározott körben nyomozást is folytat; a kizárólagos hatáskörébe tartozó nyomozásokat a Központi Nyomozó Főügyészség, illetve az önálló ügyészségként működő helyi nyomozó ügyészségek végzik.

Az ügyészségi nyomozó szervekhez a 2008. évben az előző évinél 7,3%-kal több, 7.128 feljelentés érkezett (2007-ben 6.640). Az elrendelt nyomozások száma 4.093, a befejezetteké – az előző évről áthúzódó nyomozásokat is figyelembe véve – 5.246 volt. A befejezett nyomozásokban 4.347 bűncselekmény és 2.877 bűnelkövető vált ismertté. Az ügyészségi nyomozások eredményessége 62,7%, a felderítési eredményesség pedig 69,5% volt.

A bíróságok 2008-ban 67.701 ügy 91.530 terheltjével szemben hoztak jogerős ügydöntő határozatot. A harmadfokú eljárások számának növekvő tendenciája folytatódott: a bíróságok e szinten 75 ügyben, 93 terhelttel szemben jártak el. A bíróságok az ügyek 79,8%-ában az ügyész indítványával egyező határozatot hoztak. A váderedményesség változatlanul kedvezően alakult (96,5%).

Az ügyészi szervezet társadalmi megítélése szempontjából az ügyész bíróság előtti jelenléte fokozott jelentőséggel bír. Az ügyészek az elmúlt évben – a törvényben szabályozott kötelező eseteket meghaladóan – olyan ügyekben is részt vettek a bíróságok tárgyalásain, illetve nyilvános ülésein, amelyekben a bizonyítás nehézségei, vagy az eldöntendő jogkérdés szükségessé tette álláspontjuk személyes kifejtését. Erre vezethető vissza, hogy jelenlétük az első és másodfokú bírósági eljárásban egyaránt növekedett: a vádképviselet személyes ellátására az ügyek 62,3%-ában, a másodfokú tárgyaláson való közreműködésükre az ügyek 86,5%-ában került sor, míg a nyilvános üléseken az ügyek 18,4%-ában fejtették ki álláspontjukat. A harmadfokú bíróságok az ügyek 90,6%-át bírálták el, az ügyész kötelező részvételével tartott nyilvános ülésen.

A büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi (bv. felügyeleti) ügyészi szakterület a fogva tartási helyek rendszeres, minimum kéthetente történő ellenőrzésével a szabadságvesztéssel járó, továbbá a nem szabadságelvonást, de más jogkorlátozást tartalmazó büntetések, büntetőjogi intézkedések és eljárásjogi kényszerintézkedések végrehajtásának törvényességi vizsgálataival elősegítette a törvénysértések feltárását és megszüntetését, hatékonyan hozzájárult a megelőzéshez.

A büntetés végrehajtásával kapcsolatos intézkedést igénylő kezdeményezések száma – immár hosszabb időszakra is visszatekintően – emelkedést mutat; 2008-ban 19.866 ilyen kezdeményezés érkezett az ügyészségre, ami az előző évhez képest 3,5%-os növekedést jelent.

A bv. felügyeleti ügyészek 2008-ban 8.128 vizsgálatot végeztek, ami 11,4%-os növekedést jelent az előző évihez képest, és az ellenőrzések nyomán tett érdemi ügyészi intézkedések száma is 13%-kal emelkedett.

A kiskorúak bűnözésének intenzitásában lényegi változások az elmúlt esztendőben nem történtek, a bűnözés szerkezetére is figyelemmel a gyermek- és fiatalkorúak devianciája a 2008. évben is jelentős volt. Ennek megfelelően a fiatalkorúak ügyészei a korábbi évekhez hasonlóan jelentős munkateher (13.249 vádemelési javaslat) mellett végezték tevékenységüket.

2008-ban a fiatalkorúak körében összesen 229 büntetőügyben 354 személyt érintően került sor közvetítői eljárás ügyész általi alkalmazására, ami a megelőző évi adatokhoz képest jelentős (több mint 50%-os) növekedést mutat. Az elmúlt évben a vádemelési javaslattal érkezett ügyek 1,7%-át utalták a fiatalkorúak ügyészei közvetítői eljárásra, ami arányait tekintve lényegében azonos a felnőtt korúakat érintő mutatókkal.

3. Az ügyészség a közigazgatási szakterületi tevékenysége körében hivatalból és kérelemre megvizsgálja a Kormánynál alacsonyabb szintű közigazgatási szervek által kibocsátott jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, e szervek általános érvényű rendelkezései és a jogalkalmazás körébe tartozó egyedi döntései, a bíróságon kívüli, jogvitát intéző vagy hatósági jogkört gyakorló szervek és személyek eljárásai és egyedi döntései, valamint a gazdálkodó és egyéb szervek munkaviszonnyal és szövetkezeti tagsági viszonnyal összefüggő egyedi döntései és általános érvényű intézkedései törvényességét. Az ügyészség kizárólag abból a szempontból gyakorol felügyeletet a hatáskörébe tartozó szervek felett, hogy azok működése megfelel-e a hatályos jogszabályoknak, eljárásaik és döntéseik törvényesek-e. A döntések célszerűségi vagy gazdaságossági vizsgálata azonban nem tartozik a törvényességi felügyelet körébe.

Az ügyészi törvényességi felügyeleti tevékenység iktatott ügyeinek száma 2008-ban 146.147 volt, ez lényegében azonos az előző évekével.

A tárgyidőszakban tett 194.074 ügyészi intézkedésből 164.055 érdemi és 30.019 nem érdemi intézkedésre került sor. A kiemelt ügyészi intézkedésnek minősülő óvások, felszólalások, figyelmeztetések, jelzések és felelősségre vonás kezdeményezések eredményessége, a korábbi évekhez hasonlóan magas, 98,8%-os.

A vizsgálatok száma 2008-ban 5.205 volt, ez 9,8%-kal több az előző évinél. A vizsgálatok alapján hozott 7.560 ügyészi intézkedés is meghaladta az előző évit 5,5%-kal. Jelentős súlyt képviselnek a szabálysértési hatóságokat érintő vizsgálatok, amelyek száma a 2007. évi 241-gyel szemben 2008-ban 452-re emelkedett, s ez 87,5%-os növekedést jelent.

A beérkezett 3.332 törvényességi kérelem kivizsgálása eredményeként megtett érdemi ügyészi intézkedések száma 4.069, ebből az óvások részaránya 15%. A benyújtott 600 óvás eredményességi mutatója 98,7%.

Hasonlóan az elmúlt évek gyakorlatához, az ügyészi szervek kiemelt figyelmet fordítanak a környezetet és a természetet veszélyeztető, károsító szervezetek és személyek elleni hatékony fellépésre. Ennek jegyében 2008-ban az illetékes ügyészi szervek 4.154 olyan hatósági döntés jogszerűségét vizsgálták meg, amelyeket a környezetvédelmi, természetvédelmi, illetőleg vízügyi felügyelőségek hoztak.

A környezet- és természetvédelmi törvények felhatalmazása alapján a főügyészségek 2008-ban 80 esetben hívták fel – a bírósági eljárás kilátásba helyezése mellett – a jogellenes környezethasználókat a veszélyeztető, károsító magatartás abbahagyására, s ebből 27 perbeli környezetvédelmi igényérvényesítést kezdeményeztünk. Az alperesektől követelt kártérítési összeg 144.4 millió Ft.

Továbbra is rendkívül dinamikus emelkedés figyelhető meg a fogyasztó-védelemmel kapcsolatos ügyészi munka vonatkozásában, amit az is jellemez, hogy közel a duplájára nőtt az ügyészséghez benyújtott fogyasztóvédelmi tárgyú törvényességi kérelmek száma. E tárgykörben 2008-ban 9.559 határozat törvényességi elemzését végezte el az ügyészség. Ez 17%-os emelkedést jelent.

A szabálysértési területen az évek óta tartó növekvő ügyforgalom 2008-ban is tartotta tendenciáját, amelyet jól érzékeltet, hogy általánosságban 5,5%-os volt az ügyészi tevékenység emelkedése egy év alatt e területen. Az ügyészek 76.675 megszüntető határozatot vizsgáltak felül, s ezek alapján 9%-kal több ügyben intézkedtek az iratok beszerzéséről. Az előző évinél 8%-kal több, 3.082 volt a szabálysértésekkel kapcsolatos kiemelt ügyészi intézkedések száma.

A magánjogi szakterületen az ügyészség egyik fontos feladata a civil szervezetek – elsősorban az egyesületek, alapítványok, közalapítványok – működésének törvényességi felügyelete. Ezen belül megkülönböztetett figyelmet fordítanak az ügyészek a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezeteknél annak vizsgálatára, hogy ténylegesen ellátják-e az alapszabályukban meghatározott közhasznú tevékenységet, betartják-e a működés átláthatóságát biztosító jogszabályi előírásokat.

Az ügyészek már a bírósági nyilvántartásba vétel során – a bejegyzést elrendelő végzés elleni fellebbezéssel – igyekeznek megakadályozni, hogy a

szervezetek törvénysértő alapító okirat alapján kerüljenek nyilvántartásba vételre. 2008-ban 166 alapítványt, 333 társadalmi szervezetet nyilvántartásba vevő végzés ellen nyújtottak be fellebbezést és 816 alapítványnál, közalapítványnál, továbbá 1.216 társadalmi szervezetnél végeztek vizsgálatot.

A vizsgált alapítványokhoz, közalapítványokhoz 654, a társadalmi szervezetekhez 1.497 intézkedést nyújtottak be. Ezek túlnyomó része eredményre vezetett. Néhány esetben kereset benyújtására került sor a működés törvényességének helyreállítása végett. A vizsgálat lefolytatására sok esetben azért nem kerülhetett sor, mert a vizsgálni kívánt szervezet már nem működik. Ilyen okból az ügyészségek 2008-ban alapítvány megszüntetése iránt 598, társadalmi szervezet megszűnésének megállapítása iránt 841 esetben indítottak pert.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) többféle jogkört biztosít az ügyész számára. Pert indíthat az ügyész a cégbejegyző (változásbejegyző) végzés, illetve az alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt a bejegyző végzés hatályon kívül helyezése, továbbá a jogerős cégbejegyzést követően a cég alapításának érvénytelensége, illetve a létesítő okirat módosítása érvénytelenségének megállapítása iránt is. A 2008. évben 74 ilyen kereset benyújtására került sor.

Nemperes eljárást kezdeményezhet az ügyész – hivatalból vagy kérelemre – ha a cégjegyzékbe bejegyzett adatok törvénysértők, a cégjegyzéki adatok vagy a létesítő okirat hiányosak, illetve a cégek nem tartják be a működésükre vonatkozó szabályokat. Az ügyészek 2008-ban 1.126 esetben kezdeményeztek cégbírósági törvényességi felügyeleti eljárást.

4. Az ügyészi szervezet 2008. szeptember 1-3 között – a Szász Tartományi Legfőbb Ügyészséggel együttműködve – Budapesten rendezte meg a XI. Nemzetközi Ügyészi Fórumot; ezen 26 ország és német tartomány ügyészségének a képviselői voltak jelen, közülük 14 ország legfőbb ügyészi, illetve legfőbb ügyész helyettesi szinten képviseltette magát.

A Fórum fő témái pedig a nemzetközi terrorizmus, a fiatalkorú elkövetők erőszakos bűnözése, valamint az Európai Unió tagországai közötti bűnügyi együttműködés fejlődésének legújabb eredményei voltak.

2008. szeptember 29-október 1. között rendeztük meg a „Közös erővel a sikerért” nemzetközi konferenciát, a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, az USA Szövetségi Igazságügyi Minisztériuma és a Finn Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával. A konferencia konkrét célja az OECD DAC listán szereplő egyes országok számára a gazdasági és pénzügyi kapcsolatok fejlődésére leginkább negatívan ható pénzmosás és korrupció kérdéskörében történő továbbképzés volt.

A nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos tevékenység keretében 2008-ban az ügyészségek 899 külföldi hatóságtól érkezett megkeresés tárgyában intézkedtek, s 626 esetben kerestek meg jogsegély-kérés igényével külföldi igazságügyi hatóságot. A Legfőbb Ügyészség 236 kérelem előterjesztője, s 450 külföldi megkeresés fogadója volt, továbbá 616 büntetőeljárás felajánlása kérdésében döntött.

Az EU tagállamok közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény 2001. október 16-án kelt kiegészítő jegyzőkönyve alapján Magyarország kötelezettséget vállalt szabálysértési ügyekben is eljárási jogsegély nyújtására. Ezen ügyekben központi hatóságként a Legfőbb Ügyészség jár el 2007 óta. Míg az első évben mindössze 48 ilyen megkeresés érkezett, addig 2008-ban már 281. Ezek közül 73 ügyben külföldi hatóságok, míg 208 esetben magyar szabálysértési hatóságok kértek jogsegélyt. A jogsegélykérelmek 44%-át különféle hiányosságok miatt nem tudtuk befogadni, de többségének – 186 megkeresésnek – a teljesítéséhez hozzájárultunk.

A Magyar Köztársaság ügyészségének engedélyezett ügyészi létszáma 2008. január 1-jén 1.681 volt, 2008. december 31-ére pedig – 5 ügyészségi nyomozói álláshely ügyészivé alakításával – 1.686-ra emelkedett. Az utóbbi időpontban a betöltött ügyészi létszám 1.612, a betöltetlen álláshelyek száma 74 volt. A betöltetlen álláshelyek számának aránya 4,3%. A korábbi évekhez képest ez az arány tovább csökkent. E számokat annak tükrében kell értékelni, hogy az ügyészségre 2008-ban 1.144.876 ügy érkezett.

Működésének harmadik évébe lépett a fogalmazók és titkárok intézményes képzésének keretét alkotó Magyar Ügyészképző Központ (MÜK), amely 2007. augusztus 1-jétől már a Legfőbb Ügyészség személyügyi, továbbképzési és igazgatási főosztályán belül működik.

A négy féléves intézményes, központi szervezésű fogalmazóképzés sikeres. Erősíti a hivatástudatot, biztosítja az egységes szemlélet kialakítását, hozzájárul a szakvizsga jó eredménnyel való letételéhez. A szakvizsga eredmények alátámasztják megállapításunkat: a vizsgázók 85%-a jó, jeles, kitűnő eredménnyel tett vizsgát.

A Magyar Köztársaság ügyészsége országos, minden telephelyet érintő táv-adatátviteli hálózatot (Praetor Net) működtet. Ennek szolgáltatásai kiterjednek az internet elérésére, a gyors információ-átadást biztosító elektronikus levelezésre, ügyészségi munkát támogató – ügyészségi, illetőleg külső fejlesztésű – adatbázisok, nyilvántartások lekérdezésére.

A rendszer az egyik legnagyobb az országban, kiépítettsége lényegében 100%-os. Mintegy 3.200 ügyészségi alkalmazott éri el – saját munkaállomásán keresztül, jogosultságainak megfelelően – e hálózatot, mely folyamatosan képes biztosítani az alkalmazások, adatok on-line elérését.

Valamennyi ügyészségi szervezeti egységnél lehetőség van az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az Országos Rendőr-főkapitányság nyílt adatfeldolgozó rendszeréből, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Fogvatartotti Rendszeréből, valamint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Cégnyilvántartó Rendszeréből történő lekérdezésre.

Kiemelt jelentősége van a rendőrség által kifejlesztett NETZSARU ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszerhez való csatlakozásnak. Ennek segítségével követhetőbb a nyomozó hatóságok nyomozási tevékenysége, közvetlenebbé vált az ügyész által gyakorolt nyomozásfelügyelet.

## 2. Az előirányzatok alakulása

Az ügyészi szervezet szakmai feladatainak ellátására a 2008. évben fejezeti szinten 29.997,7 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely 1.017,7 millió forinttal, 3,5 %-kal haladta meg az előző évi eredeti előirányzatot. A kiadási előirányzat növekedéséből 1.001,7 millió forint a támogatásnál, 16,0 millió forint pedig a saját bevételnél jelentkezett. 2007. évhez képest jelentősen, 1.140,4 millió forinttal emelkedett az intézményi kiadások és a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata, 122,7 millió forinttal viszont csökkent a fejezeti egyensúlyi tartalék.

A tárgyév folyamán a különböző jogcímeken végrehajtott előirányzat módosítások következtében a módosított előirányzat 32.875,4 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásban két tényező bírt döntő jelentőséggel:

- A 2007. évi előirányzat-maradvány (843,3 millió forint) igénybevétele,
- A központi költségvetés 2008. évi céltartaléka terhére év közben biztosított 2.175,2 millió forint többlet-támogatás.

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

| Megnevezés | 2007. évi tény | 2008. évi eredeti elő-irányzat | 2008. évi módosított elő-irányzat | 2008. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | %-ban | |
| Kiadás | 29.822,1 | 29.997,7 | 32.875,4 | 31.602,1 | 106,0 | 96,1 |
| Ebből: személyi juttatás | 19.629,9 | 19.263,4 | 20.910,7 | 20.895,5 | 106,4 | 99,9 |
| központi beruházás | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Folyó bevétel | 168,4 | 72,0 | 136,9 | 136,9 | 81,3 | 100,0 |
| Támogatás | 29.683,5 | 29.925,7 | 31.895,2 | 31.895,2 | 107,5 | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány | 843,3 | - | - | 1.273,3 | 151,0 | - |
| Létszám (fő) | 3.628 | 3.989 | 3.989 | 3.578 | 98,6 | 89,7 |

## Előirányzat módosítások levezetése

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támo-gatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---|---|---|---|
| 2007.évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat | 29.997,7 | 72,0 | 29.925,7 | 19.263,4 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2007. évi ei. maradvány igénybevétele | 843,3 | 843,3 | - | 16,7 |
| - 13. havi illetményre kvtv.céltart. többlettám. | 914,4 | - | 914,4 | 692,7 |
| - illetményemelésre kvtv.céltart. többlettám. | 1.083,3 | - | 1.083,3 | 824,4 |
| - kereset kiegészítésre kvtv.céltart. többlettám | 177,5 | - | 177,5 | 134,5 |
| - működési célú támogatásért. pénzeszköz átv. | 13,6 | 13,6 | - | 3,9 |
| - működési és felhalm. többletbevétel | 42,5 | 42,5 | - | - |
| - munkáltatói lakáskölcsön visszatér.többl.bev. | 8,8 | 8,8 | - | - |
| - előirányzat átadás működési célra | - 11,5 | - | -11,5 | - |
| - előirányzat átadás felhalmozási célra | -220,6 | - | -220,6 | - |
| - előirányzat átvétel működési célra | 8,5 | - | 8,5 | - |
| - előirányzat átvétel felhalmozási célra | 17,9 | - | 17,9 | - |
| - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | - | - | - | -24,9 |
| 2008. évi módosított előirányzat | 32.875,4 | 980,2 | 31.895,2 | 20.910,7 |

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 2008. évben**

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

millió forintban, egy tizedessel

| | **Kiadás** | **Bevétel** | **Támogatás** |
|---|---|---|---|
| 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat | 29.997,7 | 72,0 | 29.925,7 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| - saját intézmények | | | |
| = működésre | 2.286,6 | 102,9 | 2.183,7 |
| = meghatározott feladatra | 823,2 | 805,3 | 17,9 |
| - más fejezet intézményének | | | |
| = működésre | -11,5 | - | -11,5 |
| = meghatározott feladatra | -220,6 | - | -220,6 |
| | | | |
| 2008. évi módosított előirányzat | 32.875,4 | 980,2 | 31.895,2 |

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben**

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

millió forintban, egy tizedessel

| **Kedvezményezettek köre** | **Kiadás** | **Kiadásból** | |
|---|---|---|---|
| | | **működésre** | **meghat.feladatra** |
| Saját intézmény (1db) | 31.557,4 | 30.199,0 | 1.358,4 |
| Magánszemély | 41,4 | 0,6 | 40,8 |
| Egyéb | 3,3 | 1,0 | 2,3 |
| Összes kifizetés | 31.602,1 | 30.200,6 | 1.401,5 |

A felhasznált előirányzatból – az előző évekhez hasonlóan – 86,8 %-ot a személyi jellegű kiadások és a járulékok alkottak, mindössze 4,4 % jutott fejlesztésre, 8,8 % pedig az üzemeltetési kiadásokra került felhasználásra.

Személyi juttatásra 20.895,5 millió forintot fordított a fejezet, amelyből 14.782,6 millió forint volt a rendszeres személyi juttatás, 5.941,8 millió forint a nem rendszeres személyi juttatás, és 171,1 millió forint a külső személyi juttatás.

2008. január 1-től a legalacsonyabb ügyészi illetmény alap 339.000 forintról 356.000 forintra történő emelésével 5 %-os illetményemelés került végrehajtásra, melyre a fejezet a Kvtv. 4. § (7) – (8) bekezdései alapján a központi költségvetési céltartalékból 1.083,3 millió forint többlettámogatásban részesült.

A központi költségvetés céltartaléka biztosította továbbá 914,4 millió forint összegben a többlettámogatást a 2007. év után járó 13. havi illetmény és járulékainak 2008. januári kifizetéséhez, és a 2008. évi egyszeri kereset kiegészítés és járulékainak 177,5 millió forint összegű kifizetéséhez.

A tervezés szintjén fejlesztésre rendelkezésre álló forrás az előző évhez képest jelentősebb mértékben, 450,0 millió forinttal emelkedett, majd év közben az előző évi előirányzat-maradvánnyal, valamint a fejezeti egyensúlyi tartalék igénybevételével és a címen belüli kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással a módosított előirányzat 2.567,2 millió forintra emelkedett.

Az üzemeltetési kiadásokra fordított előirányzat kisebb mértékben, mintegy 52,0 millió forintos összeggel növekedett.

A beszámolási időszakban rendelkezésre álló támogatási előirányzat a Magyar Államkincstár által 100,0 %-ban finanszírozásra került.
A kiadási előirányzat tárgyévi teljesítése 96,1 % volt, az előirányzat-maradvány - 1.273,3 millió forint – kiadási előirányzat megtakarítással járt.

A fejezet a költségvetés általános tartalékából támogatásban nem részesült. A Kvtv 4. § (7) - (8) bek. alapján a központi költségvetési céltartalékból 2.175,2 millió forint többlettámogatásban részesült az alábbi jogcímeken:

- 2007. év után 2008-ban járó 13. havi illetmény kifizetésére 914,4 millió forint
- 2008. évi illetmény emelésre 1.083,3 millió forint
- 2008. évi egyszeri kereset kiegészítés I. és II. ütemére 177,5 millió forint.

A Kvtv 52. §-ának (1) bekezdésében előírt fejezeti egyensúlyi tartalék összege 841,0 millió forint volt, amelynek teljes összege a Kvtv 52. §-a (1) bekezdésének a.) pontja alapján az intézményi beruházások előirányzatán került igénybevételre.

**Bevételek alakulása**

A 2008. évi intézményi működési bevétel tervezett eredeti előirányzata 72,0 millió forint volt, amely 136,9 millió forintra teljesült, így 64,9 millió forint bevételi többlet keletkezett.

A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak:

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2008. XII. 31. | Teljesítés 2008. XII. 31. |
|---|---|---|---|
| millió forint | | | |
| - Működési bevétel | 36,4 | 67,3 | 67,3 |
| - Felhalmozási bevétel | 3,5 | 15,0 | 15,0 |
| - Támogatás értékű bevételek | 0,1 | 11,0 | 11,0 |
| - Pénzeszköz átvétel | - | 2,8 | 2,8 |
| - Kölcsönök visszatérülése | 32,0 | 40,8 | 40,8 |
| Összesen: | 72,0 | 136,9 | 136,9 |

A bevételi többlet a fejezetnél minden bevételi jogcímen keletkezett, és több, mint 80 %-ban előre nem tervezhető egyszeri jellegű volt.

A működési bevételnél a többletbevételből 15,6 millió forint az előző időszak adó túlfizetésének önellenőrzéssel rendezett, az APEH által visszautalt összegéhez kapcsolódik, további mintegy 6,0 millió forint pedig egy volt ügyészségi alkalmazott továbbképzésével kapcsolatos költségek utólagos megtérítéséből keletkezett. Mindkét jogcím előre nem tervezhető egyszeri jellegű volt, amelynek összegével a dologi kiadások előirányzata került megemelésre.

A felhalmozási bevétel(15,0 millió forint összegű) túlteljesítése a lecserélt gépkocsik előre nem tervezett értékesítéséből származó egyszeri jellegű bevétel volt, amelyet az intézményi beruházások előirányzatának emelésére használt fel a fejezet.

Támogatás értékű bevételt a fejezet mindössze 0,1 millió forint összegben tervezett, majd év közben a Külügyminisztériumtól 9,7 millió forint támogatásértékű pénzeszköz átvételére került sor egy nemzetközi ügyészi konferencia megrendezése céljából. Ezzel a pénzeszköz átvétellel a fejezet a tervezés időszakában még nem számolt. A többletbevétel a céljának megfelelően a konferencia megrendezésére került felhasználásra.

A munkáltatói lakásépítési kölcsönök visszatérüléséből keletkezett – 8,8 millió forint – többletbevétel a megnövekedett kölcsön állomány, és a folyósított kölcsönök magasabb összegű törlesztéséből ered, amelynek a jövőben további jelentős összegű növekedése nem, de szinten tartása tervezhető. A kölcsöntörlesztésből eredő bevételi többlet a lakásépítés munkáltatói támogatására került visszaforgatásra.
A követelések záró állománya 248,4 millió forint volt, amely 26,1 millió forinttal több a nyitó értéknél. A követelés záró állományából 94,6 %-ot a munkáltatói lakáskölcsön adósok, mindössze 0,8 %-ot a vevők és egyéb adósok és 4,4 %-ot az egyéb követelések alkotják.

**Személyi juttatások alakulása**

A személyi juttatások eredeti előirányzata 19.263,4 millió forint volt, az év közben végrehajtott 1.647,3 millió forint – amelyből 16,7 millió forint az előző évi előirányzat-maradvány összege, 1.651,6 millió forint a 2008. évi illetményemelés, a 13. havi illetmény, valamint az egyszeri kereset kiegészítés kifizetésére kormányzati hatáskörben biztosított többlet támogatás, 3,9 millió forint döntően a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz és 24,9 millió forint a fejezeten belül beruházási kiadásra átcsoportosított összeg – módosítással 20.910,7 millió forintra emelkedett.

A tárgyévi előirányzat-maradvány összege 15,2 millió forint, amely nem éri el a módosított előirányzat 0,1 %-át. Az előirányzat-maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A maradvány összegéből 7,1 millió forint a költségvetés céltartalékából biztosított kereset kiegészítés II. ütemének elszámolása során visszarendezendő előirányzat.

A fejezet engedélyezett létszáma az előző évhez képest 4 fővel emelkedett, 3.989 fő volt.
Az átlagos statisztikai állományi létszám 2007. évhez képest 50 fővel csökkent, 3.578 fő volt.

**Előirányzat-maradvány alakulása, jóváhagyása**

2008-ban a fejezetnél 1.273,3 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amely kiadási megtakarításból származott.

A fejezetnél az előirányzat-maradvány teljes összege kötelezettségvállalással lekötött, döntő részben a beszámolási időszakban indított és a költségvetési éven túlnyúló, egyes esetekben több évre ütemezett nagyobb forrásigénnyel járó beruházási munkákra. A beruházás, felújítás maradványa az összes maradványon belül 94,9 %-ot képvisel. Kisebb összegű – 3,2 %-ot jelentő – maradvány képződött a dologi kiadások előirányzatán. A személyi juttatások és járulékok előirányzatán 23,6 millió forint (1,9 %) maradvány keletkezett, amelyből 9,4 millió forint a központi költségvetés céltartalékából a kereset kiegészítés II. ütemének elszámolásához kapcsolódó, visszarendezendő előirányzat.

A 2007. évben keletkezett maradvány – 843,3 millió forint – mint kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegét a Pénzügyminisztérium 5435/22/2008. sz. leiratával 2008. június 3-án tudomásul vette, majd az 5435/59/2008. sz. leiratával 2008. szeptember 30-án jóváhagyta és a jóváhagyott előirányzat-maradvány összegével a fejezet kiadási és bevételi előirányzatát felemelte.
A 2007. évi előirányzat-maradvány összegének felhasználása – a kötelezettség vállalásoknak megfelelően – 2008. évben megtörtént.

**3. Egyéb**

A fejezetnél a befektetett eszközök nettó értéke a beszámolási időszak végén 14.006,2 millió forint volt, amely 722,5 millió forinttal haladta meg az előző évi időszak záró értékét.

A vagyonváltozáson belül legnagyobb mértékben – az év közben megvalósult beszerzések és rekonstrukciók nyomán 703,5 millió forinttal – az ingatlanok nettó értéke emelkedett. Kis mértékben nőtt az immateriális javak (19,2 millió forinttal) és a járművek (3,2 millió forinttal) nettó értéke. A gépek,

berendezések és felszerelések eszközcsoportban az eszközbeszerzések értéke elmaradt az elszámolt értékcsökkenés és egyéb állománycsökkenés értékétől, így az eszközcsoport mérleg szerinti értéke (59,2 millió forinttal) csökkent.

Év végén a befejezetlen beruházások állománya 468,2 millió forint volt.

A tárgyévben a fejezetnél felhalmozási kiadásokra 794,9 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amelyet az év közbeni előirányzat változások – döntően az előző évi maradvány, valamint a fejezeti egyensúlyi tartalék e célra történő igénybevétele – 2.567,2 millió forintra módosítottak.

Központi beruházási előirányzata a fejezetnek nem volt. Intézményi beruházásra fordítható előirányzat 670,9 millió forint volt, amelyet az év közbeni előirányzat módosítások 2.408,8 millió forintra emeltek.

Felújításra mindössze 100,0 millió forinttal rendelkezett a fejezet, amely az évközi módosításokkal 134,4 millió forintra változott.

A fejezetnél a felhalmozásra rendelkezésre álló forrás 100,0 %-ban lekötésre került. A felhalmozási kiadásoknál 1.208,8 millió forint maradvány keletkezett.

Az ügyészség a rendelkezésére álló vagyont alapfeladatainak ellátására használja, az ingatlan vagyon más célú hasznosítására nem került sor. 2008-ban vagyonértékesítésből összesen mintegy 15,0 millió forint bevétel keletkezett, amely selejtezett gépkocsik, számítástechnikai eszközök, bútorok értékesítéséből származott.

Az ügyészség gazdasági társaságban nem vesz részt.

Közhasznú társaságnak, (köz)-alapítványnak, köztestületnek nem nyújtott támogatást. Az Ügyészek Országos Egyesülete részére 3,2 millió forint, és a HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft részére – az ügyészség tudományos kutatója publikációjának támogatására – 0,1 millió forint pénzeszköz átadás történt.

A Lakásépítési Alap számlára 2008-ban 24,0 millió forintot adott át a fejezet.

Az ügyészségi alkalmazottak lakáshoz jutásának feltételeit 2008-ban 74,4 millió forint kamatmentes munkáltatói kölcsön folyósításával támogatta a fejezet. Összesen 60 fő részesült átlagosan 1.240 ezer forintos támogatásban.

A fejezet a Magyar Államkincstár által vezetett fejezeti letéti számlával és a Magyar Külkereskedelmi Bank által vezetett deviza letéti számlával rendelkezett. A letéti számlák nyitó állománya 16,7 millió forint volt, amely a tárgyidőszak végére 28,5 millió forintra emelkedett. A letéti számla bevételi forgalma 52,0 millió forint volt, a kiadási forgalom pedig 40,2 millió forint.

A fejezeti letéti számlán az elhunyt dolgozók bér és bérjellegű járandóságai, a bírósági ítélet alapján átmeneti jelleggel letéti számlán kezelendő egyéb járandóságok, a 11/2003. (V.8.) IM-BM-PM együttes rendelet alapján bűnjelként lefoglalt pénzletétek kerülnek kezelésre.
A számláról történő bérjellegű letétek kifizetése jogerős hagyatéki végzés, illetve jogerős ítélet alapján történik.
A bűnjelpénz rendezésére a lefoglaláshoz kapcsolódó büntetőeljárás bírósági szakaszba kerülésével, vagy a büntetőügy vádemelés nélküli befejezésével kerül sor. Ennek megfelelően vádemelés esetén a bűnjelpénz az illetékes bíróság számlájára kerül átutalásra, az ügy vádemelés nélküli lezárása esetén pedig a jogosult részére kerül kiutalásra.

A Legfőbb Ügyészség Magyar Külkereskedelmi Banknál vezetett deviza letéti számlája a bűnjelként lefoglalt külföldi fizetőeszközök kezelésére szolgál.
A lefoglalást és a nyilvántartásba vételt követően a bűnjelpénzt az MKB-nál erre a célra szolgáló devizaszámlára kell befizetni.
A letéti számlán a bűnjelpénzzel kapcsolatos valamennyi változás (letétbehelyezés, letéttovábbítás, letét kiadása, stb.) kizárólag a bűnjelkezelők írásbeli rendelkezésével történhet.

A kincstári finanszírozás továbbfejlesztésével összefüggésben, az előirányzat gazdálkodási rendszer a fejezeti kezelésű előirányzatokon közvetlenül megvalósuló devizautalások esetében jelentős adminisztratív teherrel nehezült, nem kis részben a 2008. július 1-vel bevezetett rendelkezésre állási díj felszámítása miatt.
A 2008-ban is tapasztalható erős árfolyam ingadozások – még a napra pontosan kidolgozott finanszírozási terv mellett is – dekádokon belül fedezethiányt, vagy többlet előirányzat lekérését eredményezhették. Mindkét eset hátrányosan érinti és mesterséges korlátot jelent a zökkenőmentes gazdálkodás számára. A kedvezőtlen hatások mérséklése érdekében kívánatos lenne az alkalmazott kincstári gyakorlat, illetve az azt megalapozó jogszabályi háttér felülvizsgálata és pontosítása.

A KESZ-en kívül pénzforgalmat, ügyleteket a fejezet az OTP-nél vezetett Lakásépítési Alap számláján és a letéti számlákon bonyolít.

## Intézményi gazdálkodás

### 1. cím: Ügyészségek

A címhez – az előző évekhez hasonlóan – 2008-ban is egy önállóan gazdálkodó, teljes jogkörű költségvetési szerv tartozott.

| | |
|---|---|
| A fejezethez tartozó intézmény: | Legfőbb Ügyészség |
| Törzskönyvi nyilvántartási száma: | 300146000 |
| Honlapjának címe: | www.mklu.hu |

A fővárosi, a megyei és a fellebbviteli főügyészségek, a Központi Nyomozó Főügyészség, az Országos Kriminológiai Intézet, valamint – a Legfőbb Ügyészség gazdálkodási feladatait ellátó – Legfőbb Ügyészség Központi Igazgatás részjogkörű költségvetési egységként működik. 2008. évben a gazdálkodás szervezésében változás nem történt.

## Előirányzatok teljesítésének alakulása

## Előirányzatok teljesítésének levezetése

### 1. cím: Ügyészségek

| Megnevezés | 2007. évi tény | 2008. évi eredeti elő-irányzat | 2008. évi módosított elő-irányzat | 2008. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | %-ban | |
| Kiadás | 29.797,5 | 29.102,7 | 32.848,6 | 31.575,3 | 106,0 | 96,1 |
| Ebből: személyi juttatás | 19.618,7 | 19.251,4 | 20.898,3 | 20.883,1 | 106,4 | 99,9 |
| központi beruházás | - | - | - | - | - | - |
| Folyó bevétel | 168,4 | 72,0 | 136,9 | 136,9 | 81,3 | 100,0 |
| Támogatás | 29.657,8 | 29.030,7 | 31.870,0 | 31.870,0 | 107,5 | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány | 841,7 | - | - | 1.273,3 | 151,3 | - |
| Létszám (fő) | 3.628 | 3.989 | 3.989 | 3.578 | 98,6 | 89,7 |

## 2008. évi előirányzat módosítások levezetése

### 1. cím: Ügyészségek

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támo-gatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|---|---|---|---|
| 2007.évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat | 29.102,7 | 72,0 | 29.030,7 | 19.251,4 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| - 2007. évi ei. maradvány igénybevétele | 841,7 | 841,7 | - | 16,0 |
| - 13. havi illetményre kvtv.céltart. többlettám. | 914,4 | - | 914,4 | 692,7 |
| - illetményemelésre kvtv.céltart. többlettám. | 1.083,3 | - | 1.083,3 | 824,4 |
| - kereset kiegészítésre kvtv.céltart. többlettám | 177,5 | - | 177,5 | 134,5 |
| - működési célú támogatásért. pénzeszköz átv. | 13,6 | 13,6 | - | - |
| - működési és felhalm. többletbevétel | 42,5 | 42,5 | - | - |
| - munkáltatói lakáskölcsön visszatér.többl.bev. | 8,8 | 8,8 | - | - |
| - előirányzat átadás működési célra | -11,5 | - | -11,5 | - |
| - előirányzat átadás felhalm.célra ÁHT-n belül | -220,6 | - | -220,6 | - |
| - előirányzat átvétel működési célra | 8,5 | - | 8,5 | - |
| - előirányzat átvétel felhalmozási célra | 17,9 | - | 17,9 | - |
| - fejezeti egyens. tart. átcsop.3.cím 5 alcímről | 841,0 | - | 841,0 | - |
| - 3. címről átcsoportosítás 1. címre | 28,8 | - | 28,8 | - |
| - kiemelt előirányz. között.átcsop.1címen belül | - | - | - | -24,6 |
| 2008. évi módosított előirányzat | 32.848,6 | 978,6 | 31.870,0 | 20.898,3 |

**Kiadások alakulása**

Az ügyészségek részére 2008. évre biztosított törvényi előirányzat 29.102,7 millió forint volt, amely 1.140,4 millió forinttal – 4,0 %-kal - több a 2007. évre biztosított törvényi előirányzatnál.

Az évközben végrehajtott 3.745,9 millió forint – legnagyobb összegben az előző évi előirányzat maradvány, és a fejezeti egyensúlyi tartalék igénybevétele, valamint a központi céltartalékból biztosított pótlólagos támogatás – előirányzat módosítás eredményeképpen a módosított előirányzat 32.848,6 millió forintra emelkedett.
A rendelkezésre álló támogatást 136,9 millió forint bevétel egészítette ki.

A kiadási előirányzat teljesítése 96,1 %-os volt. 1.273,3 millió forint összegű előirányzat-maradvány keletkezett.

A rendelkezésre álló forrás biztosította az ügyészi szervezet folyamatos működését, a kiegyensúlyozott gazdálkodási feltételeket egész évben sikerült biztosítani egyrészt a takarékos gazdálkodással, másrészt a fejlesztési prioritások újragondolásával, ennek alapján a fejlesztések átütemezésével, valamint a fejezeti egyensúlyi tartalék igénybevételével.

**Személyi juttatások**

A személyi juttatások eredeti előirányzata 19.251,4 millió forint volt, amely az évközi módosításokkal 20.893,3 millió forintra emelkedett. Az 1.646,9 millió forint év közben végrehajtott előirányzat módosítást csaknem 100,0 %-ban a Kormány hatáskörében végrehajtott, a költségvetés céltartalékából biztosított többlettámogatással járó előirányzat változás jelentette.

A költségvetés céltartaléka biztosította a fedezetet a 2007. év után járó 13. havi illetmény kifizetésre, a 2008. január 1-vel végrehajtott 5,0 %-os illetményemelésre, valamint a kereset kiegészítés I. és II. ütemében biztosított, összesen 35ezer forint/ fő kereset kiegészítés kifizetésére.

A beszámolási időszakban a rendelkezésre álló forrás teljes összege felhasználásra került, amelynek pénzügyi teljesítése is – 15,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványon kívül – a beszámolási időszakban megtörtént. Az előirányzat-maradvány összegéből 7,1 millió forint a kereset kiegészítés II. ütemének elszámolásához kapcsolódó visszarendezendő előirányzat.

Az ügyészségen - a 2008. évben végrehajtott illetményemelés, a 13. havi illetmény elszámolása és a kereset kiegészítés kifizetésének hatására - az 1 főre jutó átlag illetmény – végzettség, életkor, munkakör és egyéb besorolási jellemzők

alapján rendkívül nagy szórást mutatva – 2008-ban 447.654,0 Ft/fő/hó, amely az előző évhez képest 8,6 %-os növekedést jelent.

Az év folyamán a nem rendszeres juttatások közül elsősorban a jogszabályban meghatározott juttatások, költségtérítések – jubileumi jutalom, ruházati költségtérítés, munkábajárási közlekedési költségtérítés – kifizetésére került sor.

Az adómentesen adható juttatások közül az étkezési hozzájárulás és az iskolakezdési támogatás forrását tudta a fejezet biztosítani.
Jutalomra 80,0 millió forintot tervezett a fejezet, majd éves szinten a bérmegtakarításból képződött forrással megnövelve az előirányzatot 1.812,8 millió forint került kifizetésre.

Az állományba nem tartozók díjazására 171,1 millió forint került felhasználásra. Ebből 20,0 % a szakmai munkához kapcsolódó szakértésre, tolmácsolásra, tanúk díjazására, stb., további mintegy 77,0 % a felmentési időre járó díjazásra, illetve 3,0 % az egyéb jogcímen (egyéb szakértés, pályadíj) került kifizetésre.

2008. évben – központi intézkedés hatására végrehajtandó létszámcsökkentésre nem került sor. Az engedélyezett létszám az előző évhez képest 44 fővel nőtt, az éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 50 fővel csökkent, 3.578 fő volt.

**Dologi kiadások**

Dologi kiadásra, a szakmai feladatellátás tárgyi feltételeinek biztosítására 2.964,1 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre. Év közben – a zavartalan működési feltételek biztosítása mellett – az előirányzat 2.804,7 millió forintra módosult. Az előirányzatot év közben növelte az előző évi maradvány igénybevétele, a működési többlet bevétel és a működésre átvett pénzeszköz és előirányzat, a nagymértékben csökkentette a tárgyévre ütemezett fejlesztési döntésekhez szükséges forrás biztosítása érdekében a címen belül végrehajtott átcsoportosítás, valamint a működési célra átadott előirányzat.

A dologi kiadások előirányzatán 98,5 % volt a teljesítés, mindössze 40,8 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amelynek teljes összege kötelezettség vállalással terhelt.

A dologi kiadásokon belül a szolgáltatási kiadások képviselik a legnagyobb összeget. Érzékelhető a közüzemi díjaknál végrehajtott áremelkedés hatása mellett az ingatlan fejlesztésekkel évről-évre bővülő új, vagy felújított épületek magasabb komfortjával járó, magasabb üzemeltetési költség is.
Jelentős összegeket kell fordítani a szakmai munka végzéséhez közvetlenül kapcsolódó kommunikációs szolgáltatásokra (telefon, telefax, internet, az ügyészség országos számítógépes hálózatának üzemeltetése, stb.), valamint

számottevő – közel 200,0 millió forint – a hivatalos iratok kézbesítéséhez kapcsolódóan a postai szolgáltatások költsége.

**Felhalmozási kiadások alakulása**

Felhalmozási kiadásokra a fejezetnél 794,9 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amelyet az év közbeni előirányzat változások – elsősorban a fejezeti egyensúlyi tartalék igénybevétele és az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele – 2.567,2 millió forintra módosítottak az alábbiak szerint:

| | Eredeti ei. (millió Ft) | Módosított ei. (millió Ft) |
|---|---|---|
| - intézményi beruházási kiadás | 670,9 | 2.408,8 |
| - felújítás | 100,0 | 134,4 |
| - egyéb intézményi felhalmozási kiadás | 24,0 | 24,0 |
| Összesen: | 794,9 | 2.567,2 |

Az intézményi beruházási kiadások előirányzata az előző évi előirányzat maradvány mellett a fejezeti egyensúlyi tartalék igénybevételével és a címen belül más kiemelt előirányzatokról átcsoportosított előirányzattal került megemelésre annak érdekében, hogy az előző években elindított, az ügyészi szervezetek megfelelő elhelyezését és munkakörülményeit biztosító épület beruházások – új épületek, illetve épület rekonstrukciók – kissé visszafogott ütemben ugyan, de folytathatók legyenek.

A fejezetnél 2008. évben megvalósított jelentősebb beruházási munkák az alábbiak voltak:

| Beruházás értéke | millió forintban |
|---|---|
| - Csongrád Megyei Főügyészség épületének rekonstrukciója | 276,4 |
| - Szombathelyi Városi Ügyészség épületének rekonstrukciója | 182,2 |
| - Szegedi Fellebbviteli Főügyészség épületének rekonstrukciója | 51,0 |
| - Nagykanizsai Városi Ügyészség épületének rekonstrukciója | 23,6 |
| - Számítástechnikai berendezések | 410,3 |
| - Gépjármű beszerzés | 63,1 |

A fejezet 220,6 millió forint beruházási előirányzat átadást hajtott végre a VI. Bíróságok fejezet részére a bíróságok és az ügyészségek által közösen használt épületek bővítésére, felújítására.

A felújításra rendelkezésre álló – az évközbeni módosításokkal 134,4 millió forintra megemelt – előirányzatból a fejezet elsősorban a városi ügyészségek épületeinek belső, esetenként homlokzati felújítási munkáit oldotta meg. Így egyebek között sor került a Ceglédi,- a Szentendrei,- a Püspökladányi,- az Ajkai,- a Berettyóújfalui Városi Ügyészség épületének, a Fővárosi Főügyészség Akadémia utcai épületének felújítására.

Egyéb intézményi felhalmozási kiadásra tervezett előirányzatból a fejezet 24,0 millió forinttal támogatta a munkáltatói lakáskölcsön folyósítását biztosító Lakásalap számla forrásának megemelését.

A felhalmozásra rendelkező forrás a beszámolási időszakban 100 %-ban lekötésre került. 1.208,8 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amely 100,0 %-ban kötelezettség vállalással terhelt.

**Bevételek alakulása**

Az intézménynél a bevételek aránya a kiadások finanszírozásában – évek óta – minimális mértékű. 2008. évben a bevételek aránya 0,2 % volt az összes tervezett kiadáson belül.
Összesen 72,0 millió forint bevétel került tervezésre, amely 136,9 millió forintra teljesült.

A tervezett és a tényleges teljesítési adatok az alábbiak szerint alakultak:

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|
| | millió forint | |
| - Működési bevétel | 36,4 | 67,3 |
| - Felhalmozási bevétel | 3,5 | 15,0 |
| - Támogatás értékű bevétel | 0,1 | 11,0 |
| - Pénzeszköz átvétel | - | 2,8 |
| - Kölcsönök visszatérülése | 32,0 | 40,8 |
| Összesen: | 72,0 | 136,9 |

Összesen 64,9 millió forint működési többletbevétel keletkezett. A bevételi többlet egyszeri jellegű volt. Döntően az előző időszakot érintő önellenőrzéssel módosított adófizetési kötelezettség APEH által visszautalt összegéből, volt ügyészségi alkalmazott továbbképzési költségeinek utólagos megtérítéséből keletkezett.

Felhalmozási bevételnél 11,5 millió forint bevételi többlet keletkezett, amely szintén egyszeri jellegű, a tervezettnél több gépkocsi előre nem tervezett lecserélésével összefüggő használt gépkocsik értékesítéséből keletkezett.
A keletkezett többletbevétel – a megfelelő előirányzat módosítások után – a működési, illetve felhalmozási kiadásokra került felhasználásra.

Támogatás értékű bevételt 0,1 millió forint összegben tervezett a fejezet, majd év közben jelentős növekedést eredményezett, hogy a Külügyminisztérium 9,7 millió forint összegű támogatás értékű pénzeszköz átadással támogatta az ügyészség által szervezett nemzetközi ügyészi konferencia költségeit. A többletbevétel a céljának megfelelően a konferencia megrendezésére került felhasználásra.

Pénzeszköz átvételt a fejezet szintén nem tervezett. A 2,8 millió forint bevétel az előző időszakban lezárult kutatási projekt finanszírozásának elszámolásából az ügyészséget utólagosan megillető összeg volt.

A munkáltatói lakáskölcsönök visszatérüléséből keletkezett – 8,8 millió forint összegű – többletbevétel a megnövekedett kölcsön állomány és a folyósított kölcsönök magasabb összegű törlesztéséből ered, amelynek a jövőben további jelentősebb összegű növekedése nem várható, de szinten tartása tervezhető. A kölcsön törlesztésből eredő bevételi többlet a lakásépítési munkáltatói támogatásra került visszaforgatásra.

A követelések záró állománya 248,4 millió forint volt, amely a nyitó értékhez képest 26,1 millió forint növekedést mutat, összetétele a következő volt:

millió forintban

| | Nyitó érték | Záró érték |
|---|---|---|
| Lakáskölcsön adások | 203,3 | 235,1 |
| Vevők | 1,6 | 1,2 |
| Egyéb adósok | 6,6 | 0,7 |
| Egyéb rövidlejáratú köv. | 10,8 | 11,4 |
| Összesen: | 222,3 | 248,4 |

A követelés állomány jelentősebb növekedése a tartósan adott kölcsönöknél mutatkozik, amely a munkáltatói lakáskölcsön állomány növekedéséből ered. A követelés állományban csökkenés az adósok állományában következett be.

Az intézménynél általában az adósokkal kapcsolatos kisösszegű követelések behajtásánál merülnek fel problémák. Ezen követelések döntően a rendőri elővezetéssel kapcsolatosak. Amennyiben a kisösszegű követeléseknél megvalósult az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rend. 5 §-ának (3) c.) pontjában foglalt feltétel, úgy sor került a követelés leírására, amelynek összege a beszámolási időszakban 0,2 millió forint volt.
Az év végi értékelés alapján 2,0 millió forint összegű értékvesztés került elszámolásra.

**Előirányzat-maradvány**

2007. évben az intézménynél 841,7 millió forint maradvány keletkezett. Az előirányzat-maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt, és a beszámolási időszakban igénybevételre került.

A 2007. évi maradvány felhasználása az alábbiak szerint történt:

millió forintban

| | |
|---|---|
| Személyi juttatás | 16,0 |
| Munkaadót terhelő járulék | 0,1 |
| Dologi kiadás | 40,6 |
| Felújítás | 34,4 |
| Intézményi beruházás | 750,6 |
| Intézmény összesen: | 841,7 |

2008. évben 1.273,3 millió forint előirányzat-maradvány képződött, amelynek teljes összege az intézménynél keletkezett kiadási megtakarításból ered.

A keletkezett maradvány összetétele a következő:

| Kiemelt előirányzat | Keletkezett előirányzat maradvány millió forint |
|---|---|
| Személyi juttatás | 15,2 |
| Munkaadókat terhelő járulék | 8,5 |
| Dologi kiadás | 40,8 |
| Intézményi beruházás | 1.184,6 |
| Felújítás | 24,2 |
| Intézmény összesen: | 1.273,3 |

Az előirányzat-maradvány összege 100,0 %-ban kötelezettségvállalással terhelt.

A személyi juttatások maradványából 7,1 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok maradványából pedig 2,3 millió forint a költségvetés céltartalékából biztosított kereset kiegészítés II. ütemének elszámolása során visszarendezendő előirányzat.
Az előirányzat-maradvány összege 2009. évben teljes egészében felhasználásra kerül.

## 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok

### 2008. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

| Megnevezés | 2007. évi tény | 2008. évi eredeti elő-irányzat | 2008. évi módosított elő-irányzat | 2008. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | %-ban | |
| Kiadás | 24,6 | 895,0 | 26,8 | 26,8 | 108,9 | 100,0 |
| Ebből: személyi juttatás | 11,2 | 12,0 | 12,4 | 12,4 | 110,7 | 100,0 |
| központi beruházás | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Támogatás | 25,7 | 895,0 | 25,2 | 25,2 | 98,1 | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány | 1,6 | - | - | - | - | - |
| Létszám (fő) | - | - | - | - | - | - |

### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 2008. évben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

millió forintban, egy tizedessel

| | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---|---|---|
| 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat | 895,0 | | 895,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| - saját intézménynek | | | |
| = működésre | -27,2 | 1,6 | -28,8 |
| = meghatározott feladatra | -841,0 | | -841,0 |
| 2008. évi módosított előirányzat | 26,8 | 1,6 | 25,2 |

### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

millió forintban, egy tizedessel

| Kedvezményezettek köre | Kiadás | Kiadásból | |
|---|---|---|---|
| | | működésre | meghat.feladatra |
| Saját intézmény (1db) | 26,2 | 26,2 | |
| Magánszemély | 0,6 | 0,6 | |
| Összes kifizetés | 26,8 | 26,8 | |

## 3. 1. Igazságszolgáltatás beruházásai

### 2008. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

| Megnevezés | 2007. évi tény | 2008. évi eredeti elő-irányzat | 2008. évi módosított elő-irányzat | 2008. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | %-ban | |
| Kiadás | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Ebből: központi beruházás | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Előirányzat-maradvány | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Létszám (fő) | - | - | - | - | - | - |

Központi beruházási előirányzatot a fejezet sem 2007. sem 2008. évre nem tervezett. Teljesítés 2008-ban nem történt. A zárszámadásban a 2007. évi tényadatok között 0,2 millió forint előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele jelenik meg.

## 3. 3. EU tagságból eredő feladatok

### 2008. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

| Megnevezés | 2007. évi tény | 2008. évi eredeti elő-irányzat | 2008. évi módosított elő-irányzat | 2008. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | %-ban | |
| Kiadás | 21,8 | 24,0 | 26,2 | 26,2 | 120,2 | 100,0 |
| Ebből: személyi juttatás | 11,2 | 12,0 | 12,4 | 12,4 | 110,7 | 100,0 |
| Támogatás | 23,1 | 24,0 | 24,6 | 24,6 | 106,5 | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány | 1,6 | - | - | - | - | - |

**Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként 2008. évben**

millió forintban, egy tizedessel

| | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---|---|---|
| 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat | 24,0 | - | 24,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | - | - | - |
| - saját intézmények | - | - | - |
| = működésre | 2,2 | 1,6 | 0,6 |
| 2008. évi módosított előirányzat | 26,2 | 1,6 | 24,6 |

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben**

millió forintban, egy tizedessel

| Kedvezményezettek köre | Kiadás | Kiadásból | |
|---|---|---|---|
| | | működésre | meghat.feladatra |
| Saját intézmény (1db) | 26,2 | 26,2 | - |
| Összes kifizetés | 26,2 | 26,2 | - |

Az EU tagságból eredő feladatok jogcímen biztosított előirányzat az Európai Unió szakmai szervezeteként működő EUROJUST munkájában résztvevő, hazánkat nemzeti tagként képviselő 1 fő ügyész tartós külszolgálatával kapcsolatos élet- és lakhatási feltételeit finanszírozza. Erre a célra a 24,0 millió forint eredeti előirányzat állt a fejezetnél rendelkezésre, amely az év közbeni módosításokkal 26,2 millió forintra módosult. Az éves teljesítés 26,2 millió forint, előirányzat-maradvány nem keletkezett.

## 3.4. Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzat

**2008. évi előirányzatok teljesítésének levezetése**

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

| Megnevezés | 2007. évi tény | 2008. évi eredeti elő-irányzat | 2008. évi módosított elő-irányzat | 2008. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | %-ban | |
| Kiadás | 2,6 | 30,0 | 0,6 | 0,6 | 23,1 | 100,0 |
| Támogatás | 2,6 | 30,0 | 0,6 | 0,6 | 23,1 | 100,0 |

## Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 2008. évben

millió forintban, egy tizedessel

| | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|---|---|---|
| 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat | 30,0 | | 30,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| - saját intézmények | | | |
| = működésre | -29,4 | | -29,4 |
| 2008. évi módosított előirányzat | 0,6 | | 0,6 |

## Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben

millió forintban, egy tizedessel

| Kedvezményezettek köre | Kiadás | Kiadásból | |
|---|---|---|---|
| | | működésre | meghat.feladatra |
| Magánszemély | 0,6 | 0,6 | |
| Összes kifizetés | 0,6 | 0,6 | |

A fejezetnél 2007. évben került sor első alkalommal a kártérítések célelőirányzatának tervezésére. A fejezet 2008. évben is a biztosított támogatási előirányzata terhére tervezte meg a célelőirányzatot azzal, hogy a 2008. évi költségvetési törvény 14. sz. mellékletének 3.) pontja alapján a tervezett előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető.
A célelőirányzat terhére – az ügyészségi jogkörben okozott kárért – a bíróságok által az ügyészséget marasztaló ítéletekben megállapított kártérítési követelések rendezhetők.

2008. évben összesen 0,6 millió forint kártérítés és perköltség került kifizetésre. Az ügyészség az igazságszolgáltatás folyamatában vele szemben keletkezett kártérítési igények döntő többsége ellen eddig egyrészt pernyerést eredményező sikeres jogi képviselettel lépett fel, másrészt több olyan intézkedést tett, amely kártérítési igényre okot adó szakmai tévedések, vagy hibák előfordulásának csökkentését célozza.
A kártérítések rendezéséhez igénybevételre nem került 29,4 millió forint fejezeten belül visszarendezésre került az intézményi kiadások előirányzatára.

## 3. 5. Fejezeti egyensúlyi tartalék

## 2008. évi előirányzatok teljesítésének levezetése

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

| Megnevezés | 2007. évi tény | 2008. évi eredeti elő-irányzat | 2008. évi módosított elő-irányzat | 2008. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | %-ban | |
| Kiadás | - | 841,0 | - | - | - | - |
| Támogatás | - | 841,0 | - | - | - | - |

A fejezet 841,0 millió forint egyensúlyi tartalékot képzett, amelynek az igénybevétele az 1. címen, a Legfőbb Ügyészségen történt a Kvtv. 52. §. (1) a.) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelően intézményi beruházások finanszírozására.

Budapest, 2009. május 11.

Dr. Kovács Tamás
legfőbb ügyész